

Activité 3. Elaboration d'une solution d'épargne

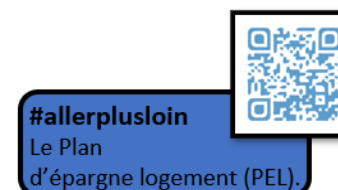
Séquence 2. L'épargne logement : le PEL et le CEL

Objectifs du référentiel mobilisés dans ce module :

- ❖ Elaborer une solution d'épargne adaptée à la situation du client et à ses motivations.
- ❖ Caractériser les différents produits d'épargne.

Introduction

L'**épargne logement** s'articule autour de **deux produits** : le plan épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL). Créé en **1969**, le PEL a séduit plusieurs générations souhaitant **accéder à la propriété**. Mais quelques années plus tard, ce produit plaisait moins aux français : le taux d'emprunt proposé, de 4,20%, n'évoluait plus depuis 2003. Les emprunteurs avaient intérêt à se tourner vers une banque pour contracter un **prêt immobilier classique avec des taux moindres**. Une réforme s'imposait donc pour **rendre de nouveau attractif** ce produit. Bien que le taux du prêt demeure aujourd'hui **élevé au regard des taux pratiqués depuis 2016**, le PEL retrouve grâce aux yeux des épargnants en raison d'une **rémunération supérieure** à celle des principaux **livrets réglementés**.



I. La phase épargne du PEL

Le PEL est un produit d'épargne **contractuel** donnant la possibilité, dans un premier temps, de se constituer une **épargne** pour, dans un second temps, **bénéficier d'un prêt** permettant de financer la **résidence principale**. Le taux du prêt est déterminé à l'**ouverture** du produit et son montant conditionné **aux intérêts acquis** pendant la **phase épargne**. Les produits d'épargne logement sont aujourd'hui souscrits plutôt dans une simple optique de **placement** car le taux d'intérêt du prêt proposé **reste supérieur** à celui offert pour les livrets bancaires et le fait qu'il soit **bloqué** peut satisfaire certains clients. Quoi qu'il en soit, que les produits d'épargne logement soient souscrits dans **un but d'épargne** ou dans l'optique **d'obtenir un prêt**, la phase épargne reste **réglementée**.

A. Les principales caractéristiques

	PEL ouvert à compter du 01/01/2018	CEL
Conditions	*Ouvert à toute personne physique, majeure ou mineure // multi-détention impossible. *PEL et CEL obligatoirement ouverts dans la même banque.	
Dépôt initial	*Versement minimum de 225 €. *Versement maximum de 59.040 €.	Versement minimum de 300 €.

Rémunération	*2 % brut au 1 ^{er} janvier 2026. *Calculée au jour le jour ou règle des quinzaines. *Contractuelle, déterminée à l’ouverture.			*1 % brut au 1 ^{er} février 2026. *Règle des quinzaines uniquement. *Contractuelle, déterminée à l’ouverture.		
Versement minimum	*540 € annuellement et 135 € trimestriellement. *45 € mensuellement et 270 € semestriellement.			*Montant et périodicités libres. *Minimum 75 € par versement.		
Retraits	Tout retrait entraine la clôture du plan.			Libres avec un solde minimum de 300 € sinon clôture.		
Plafond	61.200 € de versements.			15.300 € de versements.		
Décès du titulaire	*Clôture du produit PEL plus de 10 ans : capitaux entrent dans la succession du défunt. *PEL échu : DAP peuvent être utilisés par un ou plusieurs héritiers avec demande de prêt dans les 12 mois du décès. *PEL de moins de 10 ans : reprise du PEL par un héritier avec engagement de versement (multi-détention possible).			*Capitaux entrent dans la succession du défunt. *Droits à prêt et prime peuvent être partagés entre les héritiers. *Transmission du CEL possible par testament.		
Cession du produit	Cession possible au profit d’une personne n’en n’ayant pas avec reprise des engagements.			Cession entre vifs impossible mais les droits à prêt peuvent être cédés.		
Durée	0 à 10 ans	*Durée minimum de 4 ans pour avoir tous les avantages de ce placement. *Possibilité de proroger tous les ans jusqu’aux 10 ans.		Illimitée avec un minimum de 18 mois pour obtenir un prêt.		
	10 à 15 ans	*Plan gelé continuant à produire des intérêts mais plus de droits à prêts. *Impossible de réaliser des versements.				
	Au-delà de 15 ans	Avant 01/03/11	Conservable pour une durée illimitée.			
		Après 01/03/11	Produit transformé en CSL.			
Particularités	*Nantissement interdit. *Possibilité de transformation en CEL avant échéance. *Transférable entre banques avec des frais. *DAP utilisables pendant 1 an à compter de la clôture.			*Nantissement interdit. *Transférable entre banques avec des frais. *DAP utilisables pendant 10 ans après la clôture.		

B. La fiscalité du PEL

PEL ouverts avant le 01/03/11	*Fiscalisé dès la 12^{ème} année. *Soumis à l'impôt sur le revenu. *PS prélevés en bloc à la clôture ou la dixième année puis tous les ans.
PEL ouverts après le 01/03/11 et le 01/01/18	*Fiscalisé dès la 12^{ème} année. *PFU de 30% ou Impôt sur le revenu + PS. *PS dus tous les ans.
PEL ouverts après le 01/01/18	*Fiscalisé dès la 1^{ère} année. *PFU de 30% ou impôt sur le revenu + PS tous les ans.

C. La fiscalité du CEL

Ouverts avant le 01/01/18	*Exonération d'impôt. *PS dus tous les ans.
Ouverts après le 01/01/18	*PFU de 30%. *Intégration à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des RCM + PS.

II. La phase prêt

La **phase de prêt** succède à la phase d'épargne. Le PEL et le CEL **produisent des intérêts**, qui sont aussi des **droits à prêts** pour l'épargnant. Ceux-ci peuvent être utilisés ou non. Ils peuvent également être **transmis** sous conditions.

A. L'objet du prêt

Spécificités des PEL ou CEL ouverts avant le 01/03/11	*Achat, construction d'une résidence secondaire neuve. *Extension, amélioration et réparation d'une résidence secondaire ancienne utilisée à titre personnel ou familial. *Achat d'un terrain à bâtir pour construire une résidence secondaire (construction financée par le prêt).
Points communs à tous les PEL et CEL	*Achat, construction, extension, travaux de réparation ou d'amélioration d'un logement destiné à l'habitation principale du bénéficiaire du prêt, d'un ascendant ou d'un descendant, de son de son conjoint ou d'un locataire (location nue de plus de 3 ans). *Achat d'un garage ou d'une place de stationnement situés à proximité de la résidence principale. *Achat de parts de Sociétés Civiles de Placement en Immobilier (SCPI) dont le patrimoine est composé de locaux d'habitation.

B. Les conditions du prêt

PEL	*Phase épargne de 3 ans au minimum. *Demandé dans l'année suivant la clôture. *Demandé dans les 5 ans suivant l'échéance contractuelle pour ceux ouverts depuis le 1 ^{er} /03/11.
CEL	*Phase épargne de 18 mois minimum. *Phase épargne de 12 mois si l'emprunteur bénéficie d'une session de droits à prêt provenant d'un CEL de plus de 18 mois. *Minimum d'intérêts exigés (22,50 € pour les travaux d'économie d'énergie // 37 € pour travaux d'amélioration et réparation // 75 € pour la construction et l'acquisition.
PEL/CEL	*Prêt demandé dans n'importe quelle banque avec attestation de droits acquis pour justifier de ses droits. *Souscription dans la même banque en cas de cumul de droits à prêt. *Prise en compte du produit ayant généré le plus de droits à prêt en cas de désaccord.

C. La cession des droits à prêt

1. Les personnes pouvant bénéficier d'une cession de droit à prêt

Il est possible de céder ses droits à prêt, sous certaines conditions, aux personnes suivantes :

- ❖ Le **conjoint**, excluant les partenaires de PACS ainsi que les concubins ;
- ❖ Les **ascendants** ainsi que les descendants y compris ceux du conjoint ;
- ❖ Les **oncles et tantes** y compris ceux du conjoint ;
- ❖ Les **frères et sœurs** y compris ceux du conjoint ;
- ❖ Les **neveux et nièces** y compris ceux du conjoint ;
- ❖ Le **conjoint** des frères et sœurs, des ascendants et descendants.

2. Les conditions de la cession de droit à prêt

Droits à prêts issus d'un PEL	*PEL du cédant de plus de 3 ans pour le cédant et son bénéficiaire. *Cession portant sur tous les DAP du PEL.	
Droits à prêt issus d'un CEL	Plus de 18 mois	*Bénéficiaire doit détenir un CEL de plus de 18 mois ou un PEL de plus de 3 ans.
	De 12 à 18 mois	*Bénéficiaire doit détenir un CEL de plus de 12 mois ou un PEL de plus de 3 ans.

D. Le montant et le taux du prêt

PEL	*Montant calculé en fonction des intérêts acquis lors du dernier anniversaire du plan. *Total intérêts plafonnés à 2,5 fois les intérêts acquis pour tout financement et 1,5 pour les SCPI. *Prêt maximum de 92.000 €. *Taux correspond au taux de la phase épargne + 1,20 points. *Impossible de diviser en plusieurs prêts.
CEL	*Montant calculé en fonction des intérêts acquis. *Total intérêts plafonnés à 1,5 fois les intérêts acquis pour tout financement et 1 pour les SCPI. *Prêt maximum de 23.000 €. *Taux correspond au taux de la phase épargne + 1,50 points. *CEL peut donner lieu à plusieurs prêts à la condition que le précédant soit remboursé.

E. Les modalités du prêt logement

Qu'elle soit issue d'un PEL ou d'un CEL la durée du prêt doit être comprise entre **2 et 15 ans** et ne peut excéder **92.000 €** en cas de cumul des droits à prêts issus du PEL et du CEL du client. Il n'y a **pas de frais de dossier** concernant les prêts logement et un remboursement anticipé est possible. Enfin, le prêt logement est considéré comme un **apport personnel** par la banque.

F. La prime d'état

PEL	*Versée automatique pour les PEL ouverts avant le 11/12/02 que l'on ait recours à un prêt ou non et sans montant minimum. *Versée pour tout prêt supérieur à 5.000 € pour les PEL ouverts après le 1^{er} mars 2011. *Plafonnée à 1.000 € et 1.525 € si bâtiment basse consommation (BBC). *Perçue par le titulaire du plan même en cas de cession de DAP. *Réduite de moitié sur le prêt est demandé entre la 3^{ème} et 4^{ème} année du plan.
CEL	*Accordée uniquement en cas de prêt. *Montant dépend de la date d'ouverture et de la période d'acquisition des DAP. *Plafonnée à 1.144 € par opération.
PEL et CEL	*Plus de PE pour les produits ouverts après le 1^{er} janvier 2018. *Cumul des primes en cas de recours à un prêt PEL et un prêt CEL. *PE non soumise à l'IR mais aux prélèvements sociaux de 17,2%.